OPOSICIÓN TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) — AYUNTAMIENTO DE UTRERA | BOP SEVILLA 102 (29/05/2026)

Tema 59 — Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Especial referencia al ámbito local

> **[NOTE] Aclaración previa sobre el enunciado oficial de la convocatoria**: El programa oficial de la convocatoria (BOP de Sevilla nº 102, de 29 de mayo de 2026) enuncia este tema como *"Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno..."*. Se trata de una evidente errata material tipográfica del redactor de las bases, que pretendía referirse a la **Ley 19/2013, de 9 de diciembre** (BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013), puesto que en el año 2003 no existió norma alguna con tal denominación. En el presente desarrollo se analiza en profundidad la vigente Ley estatal 19/2013 junto a la Ley andaluza 1/2014, dejando constancia técnica de dicha errata para seguridad jurídica del opositor.

1. Marco Conceptual y Fundamento Constitucional de la Transparencia Pública

La transparencia, el libre acceso a la información pública y las normas de conducta que integran el principio de buen gobierno constituyen los tres pilares estructurales e indisociables sobre los que se asienta el funcionamiento democrático de las administraciones públicas en el Estado social y democrático de derecho.

La superación del modelo burocrático tradicional —caracterizado históricamente por el principio del secreto administrativo y la opacidad en la toma de decisiones— responde a una doble exigencia:

1. **Democrática y cívica**: Permitir el control democrático de la acción de gobierno por parte de una ciudadanía informada, reduciendo la desafección institucional y fomentando la participación pública en los asuntos colectivos.
2. **Preventiva e institucional**: Combatir de manera estructural la corrupción, el clientelismo y la arbitrariedad en la gestión de los caudales públicos, garantizando la probidad, la ética y la rendición de cuentas (*accountability*).

1.1. Fundamento en la Constitución Española de 1978

Aunque la Constitución Española de 1978 no consagró de forma explícita un derecho fundamental autónomo bajo la rúbrica de "derecho a la transparencia", este principio se deduce de manera armónica de diversos preceptos nucleares de nuestra Carta Magna:

- **Artículo 1.1**: Proclama a España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el **pluralismo político**.
- **Artículo 9.3**: Garantiza la **publicidad de las normas**, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la **interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos**.
- **Artículo 20.1.d)**: Reconoce y protege el derecho fundamental a:

> *"Comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión."*

- **Artículo 103.1**: Dispone con carácter imperativo que:

> *"La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con **sometimiento pleno a la ley y al Derecho**."*

- **Artículo 105.b)**: Mandato constitucional expreso al legislador ordinario para regular:

> *"El **acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos**, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas."*

1.2. Los Tres Pilares de la Transparencia Pública

La doctrina administrativa unánime y la legislación vigente articulan la transparencia en torno a tres vertientes operativas complementarias:

LOS TRES PILARES DE LA TRANSPARENCIA PÚBLICA		
1. PUBLICIDAD ACTIVA	2. DERECHO DE ACCESO	3. BUEN GOBIERNO
Deber de los poderes públicos de difundir, publicar y actualizar de oficio información relevante sin esperar solicitud ciudadana.	Derecho subjetivo de la ciudadanía a solicitar y obtener información en poder de la Administración, sin necesidad de motivar el interés ni justificarlo.	Conjunto de principios éticos, directrices de conducta y régimen de infracciones y sanciones aplicables a los altos cargos y miembros electos.

2. La Ley 19/2013, de 9 de Diciembre (Marco Básico Estatal)

La **Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno**, constituye la legislación básica estatal dictada al amparo de las competencias exclusivas del Estado sobre regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (**artículo 149.1.1ª CE**) y sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (**artículo 149.1.18ª CE**).

2.1. Ámbito Subjetivo de Aplicación (Artículo 2)

La Ley 19/2013 proyecta sus mandatos sobre un amplísimo abanico institucional, distinguiéndose tres niveles de sujeción:

1. **Sujetos plenamente obligados (artículo 2.1)**:

- La **Administración General del Estado**, las administraciones de las **Comunidades Autónomas** y las **Entidades que integran la Administración Local** (como el **Ayuntamiento de Utrera**).
- El sector público institucional (organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales, consorcios y fundaciones del sector público).
- Los órganos constitucionales y estatutarios (Casa de Su Majestad el Rey, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y sus equivalentes autonómicos) respecto a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

1. **Entidades privadas perceptoras de fondos públicos (artículo 3)**:

- Los **partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales**.
- Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a **100.000 euros**, o cuando al menos el **40% del total de sus ingresos anuales** tengan carácter de subvención pública, siempre que alcancen como mínimo **5.000 euros**.

1. **Personas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas (artículo 4)**:

- Adjudicatarios de contratos públicos y concesionarios de servicios (obligados a suministrar a la Administración concedente toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia).

2.2. Obligaciones de Publicidad Activa (Título I, Capítulo II)

Los sujetos obligados deben publicar de forma periódica, comprensible, de acceso gratuito y en formatos reutilizables la información institucional relevante a través de sus **Portales de Transparencia**:

- **Información Institucional, Organizativa y de Planificación (artículo 6)**: Funciones que desarrollan, normativa aplicable, estructura organizativa mediante organigramas identificando a los responsables, planes y programas anuales y plurianuales con sus objetivos e indicadores de cumplimiento.
- **Información de Relevancia Jurídica (artículo 7)**: Directrices, instrucciones, circulares, anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos y memorias justificativas.
- **Información Económica, Presupuestaria y Patrimonial (artículo 8)**:
- Todos los **contratos adjudicados**, indicando objeto, importe de licitación y adjudicación, procedimiento, número de licitadores e identidad del adjudicatario, así como las modificaciones contractuales y contratos menores.
- Los **convenios de colaboración** suscritos y las encomiendas de gestión.
- Las **subvenciones y ayudas públicas** concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y personas o entidades beneficiarias.
- Los **presupuestos municipales**, con descripción de las principales partidas, estado de liquidación presupuestaria e indicadores de endeudamiento.
- Las **retribuciones brutas anuales** percibidas por los máximos responsables, cargos electos y personal eventual de confianza, así como las indemnizaciones percibidas por cese en el cargo.
- El inventario de bienes inmuebles de dominio público o patrimoniales.

2.3. El Derecho de Acceso a la Información Pública (Título I, Capítulo III)

El **artículo 12 de la Ley 19/2013** consagra el derecho subjetivo de **todas las personas a acceder a la información pública**, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución.

- **Concepto de Información Pública (artículo 13)**: Se entiende por tal los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte material, que obren en poder de alguno de los sujetos obligados y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
- **Universalidad y No Motivación (artículo 17)**: El solicitante **no está obligado a motivar su solicitud** ni a acreditar un interés legítimo directo. La ausencia de motivación no puede ser causa de inadmisión ni denegación.

A. Los Límites del Derecho de Acceso (Artículo 14)

El derecho de acceso a la información pública no es absoluto. Puede ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio efectivo para:

1. La seguridad nacional y la defensa.
2. Las relaciones exteriores.
3. La seguridad pública.
4. La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
5. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
6. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
7. Los intereses económicos y comerciales.
8. La política económica y monetaria.
9. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
10. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

11. La protección del medio ambiente.

> **[IMPORTANT] Régimen de aplicación de los límites (artículo 14.2)**: La aplicación de los límites no es automática ni discrecional. El órgano administrativo está obligado a realizar una **ponderación motivada y proporcionada al caso concreto**, aplicando el **test de daño** (demostrar que el acceso causa un perjuicio real y sustancial al interés protegido) y el **test de interés público** (constatar que el interés en el secreto prevalece sobre el interés público de la divulgación).

B. Protección de Datos de Carácter Personal (Artículo 15)

Cuando la información solicitada contenga datos de carácter personal, la Ley 19/2013 articula un régimen escalonado de ponderación respecto a la legislación de protección de datos (**RGPD y LO 3/2018**):

RÉGIMEN DE PONDERACIÓN: DERECHO DE ACCESO VS. DATOS PERSONALES	
TIPO DE DATO PERSONAL	REGLA LEGAL APLICABLE (ART. 15 LEY 19/2013)
1. Datos Especialmente Protegidos (Ideología, religión, creencias, salud, sexualidad, violencia de género, origen)	ACCESO PROHIBIDO por regla general. Solo se concede acceso si concurre el consentimiento expreso y por escrito del afectado, o si el afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad.
2. Datos sobre Infracciones Penales o Administrativas	ACCESO PROHIBIDO salvo que se cuente con consentimiento expreso del afectado o la ley lo autorice expresamente.
3. Datos Meramente Identificativos de Empleados Públicos o Altos Cargos	SE CONCEDE EL ACCESO CON CARÁCTER GENERAL si la información está vinculada a la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano administrativo (nombre, apellidos, puesto, retribución oficial).
4. Demás Datos Personales Ordinarios	PONDERACIÓN MOTIVADA caso a caso entre el interés público en la divulgación y los derechos del afectado (menores, intimidad, seguridad personal).

- **Acceso Parcial (artículo 16)**: Si la información solicitada contiene datos personales especialmente protegidos o límites del artículo 14, se concederá el **acceso parcial**, previa **anonimización o disociación** de los datos sensibles, indicando al solicitante qué parte ha sido omitida.

C. Causas de Inadmisión de Solicitudes (Artículo 18)

La solicitud será inadmitida a trámite mediante resolución motivada en los siguientes supuestos taxativos:

1. Que se refiera a información que esté en **curso de elaboración o de publicación general**.
2. Referida a información que tenga carácter meramente **auxiliar o de apoyo** (notas, borradores, opiniones internas o resúmenes sin valor resolutivo).
3. Que para proporcionar la información sea necesaria una **acción previa de reelaboración** sustancial (no se considera reelaboración la simple agregación o extracción mecánica de bases de datos).
4. Dirigida a un órgano en cuyo poder no obre la información, desconociéndose el competente.
5. Solicitudes que sean manifiestamente **repetitivas o tengan un carácter abusivo** no justificado con la finalidad de la ley.

D. Procedimiento y Plazos de Resolución en la Ley Estatal 19/2013

- **Iniciación (artículo 17)**: Mediante solicitud por cualquier medio que permita constatar la identidad del solicitante, la información que se solicita, la dirección de contacto y la modalidad preferida de acceso.
- **Plazo de resolución y notificación (artículo 20.1)**: La resolución debe notificarse al solicitante en el **plazo máximo de 1 mes** desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

- **Prórroga del plazo (artículo 20.2)**: Este plazo podrá ampliarse por **otro mes más** (hasta un total de 2 meses) cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo hagan necesario, previa notificación motivada al solicitante dentro del primer mes.
- **Sentido del Silencio Administrativo (artículo 20.4)**: Transcurrido el plazo máximo de 1 mes (o su prórroga) sin haberse dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá **DESESTIMADA (SILENCIO NEGATIVO)**.

2.4. Régimen de Impugnaciones: La Reclamación Previa del Artículo 24

Frente a las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso, no cabe recurso administrativo ordinario de alzada ni de reposición. La Ley 19/2013 articula un sistema específico de garantías:

1. **Reclamación Potestativa Previa**:

- Puede interponerse de forma potestativa y previa a la vía judicial ante el **Consejo de Transparencia y Buen Gobierno** (o el órgano autonómico garante correspondiente).
- **Plazo de interposición**: **1 mes** a contar desde el día siguiente a la notificación del acto expreso o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio desestimatorio.
- **Plazo de resolución**: El Consejo dispone de un plazo máximo de **3 meses** para resolver y notificar, transcurrido el cual la reclamación se entiende desestimada.

1. **Vía Jurisdiccional Contencioso-Administrativa**:

- Las resoluciones del Consejo de Transparencia o las resoluciones administrativas directas (si no se acude a la reclamación potestativa) son recurribles directamente ante la **Jurisdicción Contencioso-Administrativa** en el plazo de 2 meses.

2.5. Buen Gobierno (Título II de la Ley 19/2013)

El Título II vincula a los miembros del Gobierno, secretarios de Estado, altos cargos y asimilados de las entidades locales (alcaldes y concejales):

- **Principios Generales y de Actuación (artículos 26 y 27)**: Integridad, imparcialidad, dedicación al servicio público, eficacia, transparencia, no aceptación de regalos o tratos de favor y neutralidad política en el ejercicio de funciones.
- **Régimen Sancionador**: Tipifica infracciones en materia de conflicto de intereses, infracciones en la gestión económico-presupuestaria (infracciones de la Ley General Presupuestaria y de Estabilidad Presupuestaria) e infracciones disciplinarias, con sanciones que abarcan desde la amonestación y destitución del cargo hasta la **inhabilitación para ocupar altos cargos durante un periodo de entre 5 y 10 años**.

---

3. La Ley 1/2014, de 24 de Junio, de Transparencia Pública de Andalucía

La Comunidad Autónoma de Andalucía aprobó la **Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía** (BOJA nº 124, de 30 de junio de 2014), en ejercicio de sus competencias estatutarias exclusivas (**artículos 47.1.1ª y 76 del Estatuto de Autonomía para Andalucía**).

Lejos de limitarse a reproducir la ley básica estatal, el legislador andaluz configuró un régimen más avanzado, ambicioso y garantista, ampliando las obligaciones de publicidad activa y reforzando las garantías procesales del derecho de acceso.

DIFERENCIAS NUCLEARES DE EXAMEN: LEY 19/2013 VS. LEY 1/2014		
ASPECTO OPERATIVO	LEY 19/2013 (ESTATAL)	LEY 1/2014 (ANDALUZA)
Plazo de Resolución y Notificación	**1 mes** (artículo 20.1)	**20 días hábiles** (artículo 31.1)
Prórroga del Plazo	**1 mes adicional** (artículo 20.2)	**20 días hábiles más** (artículo 31.2)
Sentido del Silencio Administrativo	**DESESTIMATORIO** (Silencio Negativo) (artículo 20.4)	**ESTIMATORIO** (Silencio Positivo) (artículo 31.4)
Órgano de Garantía	Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)	Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA)

3.1. Ámbito de Aplicación en Andalucía (Artículo 3)

La Ley 1/2014 se aplica preceptivamente a:

1. La Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.
2. Las **Entidades Locales andaluzas** (municipios como el **Ayuntamiento de Utrera**, provincias y mancomunidades) y sus entes dependientes.
3. El Parlamento de Andalucía, Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo Andaluz.
4. Las Universidades públicas del sistema andaluz.
5. Las corporaciones de derecho público andaluzas (Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio).
6. Entidades privadas subvencionadas en territorio andaluz.

3.2. Publicidad Activa Reforzada en Andalucía (Título II)

La Ley andaluza amplía notablemente las exigencias de información que deben publicarse de oficio en el **Portal de la Junta de Andalucía** y en los **Portales de Transparencia de las Entidades Locales**:

- Obligación de publicar las **agendas públicas oficiales** de los miembros del Consejo de Gobierno, alcaldes y concejales con delegación.
- Las **relaciones de puestos de trabajo (RPT)** completas, plantillas presupuestarias y catálogos de empleo público con retribuciones detalladas por subgrupos y complementos.
- Información pormenorizada sobre **contratos menores** (objeto, duración, importe y adjudicatario).
- Publicación trimestral de los periodos medios de pago a proveedores (**PMP**) y del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.

3.3. El Procedimiento de Acceso a la Información en Andalucía (Título III)

El Título III regula el ejercicio del derecho de acceso ante cualquier administración andaluza, estableciendo dos especialidades de obligada memorización para las oposiciones:

A. Plazo Abreviado de Resolución (Artículo 31.1)

> *"La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse a la persona solicitante y a las terceras personas afectadas que así lo hayan solicitado en el **plazo máximo de veinte días hábiles** desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver."*

Este plazo puede prorrogarse motivadamente por **otros veinte días hábiles** adicionales cuando el volumen o la complejidad técnica de la información lo justifiquen.

B. La Regla del Silencio Positivo / Estimatorio (Artículo 31.4)

A diferencia de la ley estatal (donde el silencio es desestimatorio), el legislador andaluz optó por un régimen radicalmente favorable a la ciudadanía:

> *"Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá **ESTIMADA**..."*

Excepciones legales al silencio positivo en Andalucía: La solicitud se entenderá **desestimada (silencio negativo)** exclusivamente en dos supuestos tasados:

1. Cuando la información solicitada esté incursa en alguno de los **límites del artículo 14 de la Ley 19/2013**.
2. Cuando afecte a derechos o intereses de **terceras personas que hayan manifestado su oposición formal** durante el trámite de alegaciones.

3.4. Órgano de Garantía: El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Creado por el **artículo 43 de la Ley 1/2014**, el **Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA)** es la autoridad pública independiente de control encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y por la tutela de los derechos de protección de datos en el sector público andaluz:

- **Naturaleza jurídica**: Órgano con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y total autonomía funcional y orgánica respecto de la Junta de Andalucía y de los entes locales. Adscrito inicialmente a efectos presupuestarios a la institución del Defensor del Pueblo Andaluz.
- **Competencias esenciales**:
- Resolver las **reclamaciones del artículo 24** interpuestas contra las resoluciones expresas o presuntas de acceso a la información dictadas por la Administración de la Junta de Andalucía y por las **Entidades Locales andaluzas (como el Ayuntamiento de Utrera)**.
- Dictar criterios interpretativos vinculantes y recomendaciones sobre transparencia y publicidad activa.
- Ejercer las potestades sancionadoras y de inspección en materia de protección de datos personales sobre las administraciones públicas de Andalucía.

---

4. Especial Referencia al Ámbito Local: El Ayuntamiento de Utrera

La administración municipal representa el nivel de gobierno más próximo y accesible para la ciudadanía. En municipios con un volumen poblacional superior a los 51.500 habitantes como el **Ayuntamiento de Utrera**, las exigencias de transparencia y buen gobierno adquieren una dimensión operativa decisiva.

LA TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA	
OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA	GESTIÓN DEL DERECHO DE ACCESO
* Portal de Transparencia municipal. * Órganos de gobierno: Pleno, Junta de Gobierno Local, Decretos de Alcaldía. * Registro de Intereses y Declaraciones de Bienes de los Concejales. * RPT y retribuciones de cargos electos y personal eventual de Utrera. * Presupuestos, deuda municipal y PMP. * Perfil del Contratante (contratos y AEF)	* Unidad de Transparencia municipal (Recepción, tramitación y respuesta). * Plazo imperativo: 20 días hábiles (Ley 1/2014 de Andalucía). * Ponderación de datos personales en expedientes de Servicios Sociales. * Reclamación ante el Consejo de Transparencia de Andalucía (CTPDA). * Disociación y anonimización obligada.

4.1. El Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Utrera

El Ayuntamiento de Utrera da cumplimiento a los mandatos de la Ley 19/2013 y de la Ley 1/2014 mediante su **Portal de Transparencia Municipal**, estructurado en cuatro grandes áreas de información pública:

1. **Información Institucional y de Organización Municipal**:

- Composición política del Pleno municipal, grupos políticos constituidos, comisiones informativas y Junta de Gobierno Local.
- Convocatorias de plenos, órdenes del día y **actas íntegras de las sesiones plenarias**.
- Decretos y resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia.
- **Registro de Intereses de los miembros de la Corporación**: Declaraciones oficiales de bienes patrimoniales y declaraciones de actividades e incompatibilidades de los 25 concejales del Ayuntamiento de Utrera.

1. **Información de Personal y Retribuciones**:

- Publicación íntegra de la **Relación de Puestos de Trabajo (RPT)** y plantilla presupuestaria municipal.
- Retribuciones brutas anuales percibidas por el Alcalde/sa, Tenientes de Alcalde y Concejales con dedicación exclusiva o parcial, e indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados.
- Número, puesto y retribuciones del **personal eventual de confianza**.

1. **Información Económica, Presupuestaria y de Contratación**:

- **Perfil del Contratante**: Licitaciones en curso, pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, actas de la Mesa de Contratación y resoluciones de adjudicación de obras, servicios y suministros.
- Publicación trimestral de la relación de **contratos menores** suscritos por las distintas delegaciones municipales.
- Presupuesto General del Ayuntamiento de Utrera, bases de ejecución presupuestaria, informes de fiscalización de Intervención, liquidación del presupuesto y deuda viva municipal.
- Plan Estratégico de Subvenciones y convocatorias públicas de subvenciones municipales.

4.2. Tensión Dialéctica entre Transparencia y Servicios Sociales Municipales

En la práctica profesional del **Técnico/a Medio de Educación Social** en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), la aplicación de la normativa de transparencia plantea una constante **tensión dialéctica entre el principio de máxima publicidad y el deber de secreto profesional y confidencialidad**:

- **Publicidad Activa de Subvenciones y Ayudas Sociales**:
- La Ley 19/2013 (artículo 8.1.c) y la Ley 1/2014 exigen publicar la concesión de subvenciones y ayudas públicas con identificación de los beneficiarios.
- *Excepción legal imperativa en Servicios Sociales*: Cuando las ayudas se concedan a personas físicas en situación de vulnerabilidad social, exclusión o precariedad extrema (como las **Ayudas Económicas Familiares - AEF**, ayudas de emergencia social o ayudas para suministros vitales), **NO se publican los nombres y apellidos ni los datos identificativos de los beneficiarios**, publicándose exclusivamente los importes globales concedidos por programas, para preservar la dignidad, el honor y la intimidad de las familias y de los menores a su cargo.
- **Solicitudes de Información Ciudadana en Materia Social**:
- Ante solicitudes ciudadanas de acceso a expedientes de absentismo escolar, informes de riesgo del instrumento **VALÓRAME** o actuaciones del **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**, la Administración municipal debe emitir una **resolución denegatoria o de inadmisión** fundada en el **artículo 15.1 de la Ley**

19/2013 (datos especialmente protegidos de menores, salud y vulnerabilidad familiar), salvo que la solicitud provenga de los propios titulares legítimos o de mandatos judiciales.

- En caso de solicitudes sobre estadísticas, número de expedientes o memorias de gestión social, se concederá el acceso disociando o anonimizando cualquier dato que permita identificar directa o indirectamente a los usuarios del servicio.

---

5. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Memorización Pura)

1. **Ley básica estatal de transparencia**: **Ley 19/2013, de 9 de diciembre**, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (*BOE nº 295, de 10/12/2013*).
2. **Ley autonómica andaluza de transparencia**: **Ley 1/2014, de 24 de junio**, de Transparencia Pública de Andalucía (*BOJA nº 124, de 30/06/2014*).
3. **Aclaración de errata oficial del temario de Utrera**: La cita literal de "Ley 19/2003" es una errata tipográfica por la **Ley 19/2013**.
4. **Precepto constitucional habilitante del acceso a archivos**: **Artículo 105.b) de la Constitución Española de 1978**.
5. **Plazo de resolución del derecho de acceso en la Ley 19/2013 estatal**: **1 mes** desde la recepción de la solicitud por el órgano competente.
6. **Prórroga del plazo en la Ley 19/2013 estatal**: **1 mes adicional** por causa justificada (máximo 2 meses).
7. **Sentido del silencio administrativo en la Ley 19/2013 estatal**: **DESESTIMATORIO (Silencio Negativo)** (**artículo 20.4**).
8. **Plazo de resolución del derecho de acceso en la Ley 1/2014 andaluza**: **20 días hábiles** desde la recepción por el órgano competente (**artículo 31.1**).
9. **Prórroga del plazo en la Ley 1/2014 andaluza**: **20 días hábiles adicionales** por volumen o complejidad (**artículo 31.2**).
10. **Sentido del silencio administrativo en la Ley 1/2014 andaluza**: **ESTIMATORIO (Silencio Positivo)** como regla general (**artículo 31.4**).
11. **Excepciones al silencio positivo en Andalucía**: Solicitudes incursas en los **límites del art. 14 Ley 19/2013** o cuando haya **oposición formal de terceros afectados**.
12. **Órgano de garantía estatal**: **Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)**.
13. **Órgano de garantía autonómico andaluz**: **Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA)** (**artículo 43 Ley 1/2014**).
14. **Plazo para interponer la reclamación potestativa del artículo 24**: **1 mes** desde la notificación o el silencio administrativo.
15. **Plazo máximo del Consejo de Transparencia para resolver la reclamación**: **3 meses** (silencio desestimatorio).
16. **Precepto legal de los límites del derecho de acceso**: **Artículo 14 de la Ley 19/2013**.
17. **Criterios de aplicación de los límites del artículo 14**: **Test de daño** y **Test de interés público** mediante ponderación motivada y justificada.
18. **Precepto legal de protección de datos personales en el acceso**: **Artículo 15 de la Ley 19/2013**.
19. **Régimen de datos especialmente protegidos (salud, ideología, menores)**: **Acceso prohibido** salvo consentimiento expreso y por escrito del afectado.

20. **Umbral de subvenciones públicas para entidades privadas en la Ley 19/2013**: Más de **100.000 euros anuales** o cuando al menos el **40% de sus ingresos** sean públicos superando **5.000 euros**.
21. **Infracciones muy graves de buen gobierno**: Conllevan **inhabilitación para ocupar cargos públicos de 5 a 10 años**.
22. **Sede central de los Servicios Sociales Comunitarios en Utrera**: **Calle Catalina de Perea, nº 32**.

B. Esquema para Repaso Rápido

```
================================================================================
            RÉGIMEN COMPARATIVO Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
================================================================================

 1. MARCO NORMATIVO COMPARADO
    ├── ÁMBITO ESTATAL ──► Ley 19/2013, de 9 de diciembre (Marco básico)
    └── ÁMBITO ANDALUZ ──► Ley 1/2014, de 24 de junio (Régimen avanzado y garantista)

 2. PROCEDIMIENTO DEL DERECHO DE ACCESO
    ┌──────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
    │ PARÁMETRO                        │ LEY ESTATAL 19/2013  │ LEY ANDALUZA 1/2014  │
    ├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
    │ Solicitud de acceso              │ No requiere motivar  │ No requiere motivar  │
    │ Plazo de resolución ordinario    │ 1 mes                │ 20 días hábiles      │
    │ Prórroga máxima motivada         │ 1 mes adicional      │ 20 días hábiles más  │
    │ Silencio administrativo          │ DESESTIMATORIO (Neg.)│ ESTIMATORIO (Positivo)│
    │ Órgano de garantía competente    │ Consejo Transp. CTBG │ Consejo Transp. CTPDA│
    │ Reclamación previa potestativa   │ 1 mes para interponer│ 1 mes para interponer│
    │ Plazo de resolución reclamación  │ 3 meses              │ 3 meses              │
    └──────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘

 3. LÍMITES Y PONDERACIÓN
    ├── LÍMITES DEL ART. 14 ──► Seguridad nacional, defensa, seguridad pública, etc.
    │                           (Requiere test de daño + test de interés público).
    ├── PROTECCIÓN DATOS ─────► Art. 15: Datos de salud/ideología/menores -> DENEGACIÓN.
    │                           Datos de organización/altos cargos -> ACCESO GENERAL.
    └── CAUSAS INADMISIÓN ────► Art. 18: En elaboración, notas auxiliares, reelaboración.

 4. ÁMBITO LOCAL (AYUNTAMIENTO DE UTRERA)
    ├── Portal de Transparencia: RPT, retribuciones de concejales, plenos, contratos.
    └── Servicios Sociales: Confidencialidad y anonimización obligada en ayudas AEF.
================================================================================
```

C. Trampas del Test (Comentadas)

1. **Trampa clásica sobre el plazo de resolución en Andalucía**:

- *Enunciado trampa*: *"El plazo para resolver y notificar una solicitud de acceso a la información dirigida al Ayuntamiento de Utrera es de un mes natural conforme a la Ley 19/2013."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Al tratarse de una Entidad Local andaluza, resulta de aplicación preferente y más garantista el **artículo 31.1 de la Ley 1/2014 de Andalucía**, que fija un plazo máximo de **20 días hábiles** (no un mes natural).

1. **Trampa sobre el sentido del silencio administrativo**:

- *Enunciado trampa*: *"En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y de los municipios andaluces, la falta de resolución expresa de una solicitud de información pública en plazo produce siempre efectos desestimatorios por silencio negativo."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. En virtud del **artículo 31.4 de la Ley 1/2014 de Andalucía**, la regla general es el **SILENCIO POSITIVO (ESTIMATORIO)**, salvo que concurran límites del art. 14 de la Ley 19/2013 o se opongan terceros. El silencio negativo es la regla estatal (art. 20.4 Ley 19/2013).

1. **Trampa sobre la necesidad de motivar la solicitud de información**:

- *Enunciado trampa*: *"Para que una solicitud de acceso a la información pública sea admitida a trámite, el ciudadano debe justificar documentalmente el interés legítimo o la causa de su petición."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 17.3 de la Ley 19/2013** y el artículo 29 de la Ley 1/2014 establecen taxativamente que el solicitante **no está obligado a motivar su solicitud**. La falta de motivación no puede ser causa de inadmisión ni denegación.

1. **Trampa sobre la aplicación automática de los límites del artículo 14**:

- *Enunciado trampa*: *"Basta con que una solicitud de información roce tangencialmente la seguridad pública para que el Ayuntamiento deniegue automáticamente el acceso sin necesidad de fundamentación."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 14.2 de la Ley 19/2013** exige una **aplicación justificada, restrictiva y proporcionada**. La Administración está obligada a aplicar el **test de daño** (probar el perjuicio sustancial) y el **test de interés público**. Si es posible, debe conceder el **acceso parcial** previo tachado o disociación (art. 16).

1. **Trampa sobre el órgano de garantía competente para las Entidades Locales andaluzas**:

- *Enunciado trampa*: *"Las denegaciones de acceso a la información dictadas por el Ayuntamiento de Utrera deben reclamarse potestativamente ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Al tratarse de una Entidad Local del territorio andaluz, el órgano de garantía competente es el **Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA)**, creado por el artículo 43 de la Ley 1/2014.

1. **Trampa sobre la publicación de perceptores de ayudas de emergencia social**:

- *Enunciado trampa*: *"En virtud del principio de publicidad activa, el Ayuntamiento de Utrera está obligado a publicar en su portal web el nombre, apellidos, DNI y cuantía exacta concedida a cada vecino perceptor de una Ayuda de Emergencia Social para pagar la luz."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El artículo 15 de la Ley 19/2013 y la normativa de protección de datos prohíben publicar los datos nominativos de personas físicas perceptoras de prestaciones o ayudas asistenciales de emergencia cuando ello vulnere su intimidad o revele una situación de extrema vulnerabilidad social o económica. Se publican únicamente los créditos totales y memorias agregadas.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto Práctico Operativo

Un ciudadano presenta una solicitud formal a través del Registro Electrónico del **Ayuntamiento de Utrera** al amparo de la legislación de transparencia, solicitando acceso a:

1. La relación individualizada de familias con menores beneficiarias del programa de **Ayudas Económicas Familiares (AEF)** concedidas durante el año 2026 por el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)**, indicando nombres, apellidos, cuantías y diagnóstico del informe social.
2. La relación de todos los **contratos menores adjudicados** por el Ayuntamiento de Utrera en el último trimestre de 2026 en el Área de Servicios Sociales, con indicación de importe, CIF y razón social de los adjudicatarios.

Planteamiento técnico: La solicitud es remitida a la Unidad de Transparencia y se solicita informe técnico jurídico al **Técnico/a Medio de Educación Social** y a la Dirección del CSSC de Utrera.

Resolución Técnico-Jurídica del Caso por el Ayuntamiento de Utrera:

1. **Plazo de Tramitación y Notificación**:

- De conformidad con el **artículo 31.1 de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía**, el plazo máximo improrrogable para resolver y notificar al solicitante es de **20 días hábiles** desde la entrada en el registro municipal.

1. **Resolución respecto a la Petición 1 (Ayudas Económicas Familiares)**:

- **Denegación motivada de los datos nominativos y diagnósticos**: En estricta aplicación del **artículo 15.1 de la Ley 19/2013** y del RGPD, se constata que los informes sociales y los expedientes de las AEF contienen **datos especialmente protegidos de salud física y mental, dinámicas de riesgo infantil y situación de extrema vulnerabilidad de menores de edad**. No consta consentimiento expreso y por escrito de las familias afectadas.
- **Concesión de Acceso Parcial Disociado (Artículo 16 Ley 19/2013)**: Se concede al ciudadano acceso a la información cuantitativa agregada del programa (número total de familias beneficiarias en Utrera [e.g., 42 unidades familiares], número de menores atendidos [85 menores], presupuesto total ejecutado y desglose medio de ayudas por tipología: alimentación, higiene, farmacia), garantizando la plena **anonimización y disociación** que impide identificar a las familias.

1. **Resolución respecto a la Petición 2 (Contratos Menores)**:

- **Estimación Íntegra**: Se estima en su totalidad la entrega de la relación de contratos menores en aplicación del **artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013** y del Título II de la Ley 1/2014 de Andalucía. Dicha información es de obligada publicidad activa en el Perfil del Contratante y en el Portal de Transparencia de Utrera, facilitándose la relación en formato abierto y reutilizable (.csv / .xlsx).

1. **Pie de Recursos y Notificación**:

- Se notifica la resolución expresa dentro del plazo de 20 días hábiles, informando al solicitante de que frente a la denegación parcial de los datos de las familias puede interponer **reclamación potestativa previa en el plazo de 1 mes ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA)**, o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa en el plazo de 2 meses.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

1. **Normativa Básica Estatal**:

- **Ley 19/2013, de 9 de diciembre**, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (*BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013*).
- **Constitución Española de 1978**: Artículos 9.3, 20.1.d), 103.1 y 105.b).
- **Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)** y **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD)**.
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (**LRBRL**).

1. **Normativa Autonómica Andaluza**:

- **Ley 1/2014, de 24 de junio**, de Transparencia Pública de Andalucía (*BOJA nº 124, de 30 de junio de 2014*).
- **Estatuto de Autonomía para Andalucía**: Artículos 47 y 76.
- **Decreto 434/2015, de 29 de septiembre**, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (*BOJA nº 193, de 2 de octubre de 2015*).
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía.